主題精選：所得稅法 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 農地交易屬房地合一稅課徵範圍：臺中高等行政
109簡上字第31號
發布日期: 2023-02-28
內文
實務上仍有許多人誤解農地免徵房地合一稅，同學應予釐清。 農地本就屬於依法得核發建築
執照之土地，例如可以蓋農舍、相關農業設施（資材室）等，故屬房地合一稅課徵範圍，惟為
鼓勵農業政策，所得稅法也規定如有取得「土地增值稅不課徵證明書」者，則可免納房地合一
稅。 因此判斷原則如下： ◎有課徵土地增值稅的農地→要繳房地合一稅 ◎不課徵土地增值稅
的農地→免繳房地合一稅
以下透過一行政判決為例，予以補充觀念：
■事實 甲於民國106年3月2日以拍賣原因登記取得花蓮縣A地（持分4分之1，所屬面積1,106.25
平方公尺），旋於同年月出售，106年3月17日完成所有權移轉登記，經國稅局查得甲持有A地
期間在1年以內，且未於該土地完成所有權移轉登記之次日起30日內，辦理個人房屋土地交易
所得稅（下稱房地合一稅）申報，乃依查得資料核定應納稅額25,875元，並裁處罰鍰20,000
元。甲不服，申請復查後猶表不服，提起訴願，遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
■甲主張依所得稅法第4條之4第1項規定核課房地合一稅的標的，包含個人及營利事業自中華
民國105年1月1日起交易房屋、房屋及其坐落基地或依法「得核發」建造執照之土地；該條第3
項規定，第1項所定房屋之範圍，不包括依農業發展條例申請興建之農舍。本件上訴人出售的
是共有持分的農地，面積不足0.25公頃，根本無法申請農舍建照，不是所得稅法第4條之4條
第1項規定核課房地合一稅的課稅範圍。因該條第3項規定，依農業發展條例申請興建之農舍並
非第1項房地合一稅核課範圍，其坐落之土地自然不是依法得核發建造執照之土地。 （此同為
許多人誤解之處）
■判決理由
1. 於105年1月1日以前，個人及營利事業出售土地享有免納所得稅之租稅優惠，容易衍生納
稅義務人運用操控房地價格，規避所得稅等缺失。為解決現制房屋及土地分開課稅之缺
失，建立合理透明稅制，抑制短期投機炒作，健全不動產市場發展，乃對自105年1月1日

起交易房屋、房屋及其坐落基地或依法得核發建造執照之土地，其交易所得納入課徵所得
稅範圍，其中排除課稅範圍者，為依農業發展條例申請興建之農舍。惟農舍坐落之土地，
法律並未將其排除在外，僅於符合農業發展條例第37條及第38條之1規定而申請不課徵土
地增值稅時，始有免納所得稅之適用。又「依法得核發建造執照之土地」，依最高行政法
院102年度判字第296號判決意旨，係以土地本質來認定，而非以土地移轉當下之外觀狀態
判斷之，否則易生以人為操作俾得規避稅賦。
2. 經查，A地之總面積為4,425平方公尺，甲持分1/4面積為1,106.25平方公尺，使用分區：山
坡地保育區；使用地類別：農牧用地。又A地屬非都市土地範圍，如符合「農業用地興建
農舍辦法」或「申請農業用地做農業設施容許使用審查辦法」許可要件，非不得申請建築
農舍或農業生產設施；查無A地相關坡度專業技師簽證文件據以認定該土地位屬坡度30%
以上之山坡地而有限制建築及開發。原判決略以：「系爭持分土地面積雖未達興建農舍規
定之2,500平方公尺，惟非不能藉由擴大持分、合併土地或參加興建集村農舍等方式克服
而使之能供建築，如僅因面積不足供建築即不課稅，豈非變相鼓勵土地以化整為零方式為
交易而避稅，故系爭土地核非客觀上無法申請核發建造執照，本質仍屬依法得供建築之土
地，為所得稅法第4條之4規定之課徵範圍。」等語，認定A地符合所得稅法第4條之4規定
應課徵房地合一稅之標的，經核並無違誤。
3. 亦即，依土地性質，在客觀上絕對不能核發建照，始得謂『依法不能建築之土地』。由於
一般可供建築之土地，如欲獲核發建照，往往尚須符合相關土地使用、建築法令之要件，
如因此等法規要件不備未能獲核發建照，尚非土地本身不能建築之故，因此所謂『依法不
能建築』，應區別『土地性質在客觀上絕對不能核發建照』，抑或『原可能供建築，只是其
他法令要件不備』情形，否則浮濫擴大解釋依法不能建築土地而得免徵所得稅，將增加人
為操縱、逃避稅捐並形成不公。
4. 惟農業發展條例第37條及第38條之1規定，係規
範作農業使用之農業用地移轉予自然人時，須取得
農業主管機關核發該土地作農業使用證明書，得申
請不課徵土地增值稅。而所得稅法第4條之5第1項
第2款既以『符合農業發展條例第37條及第38條之1
規定』為要件，立法係配合農業政策鼓勵農地作農
業使用之減免為規定，該條解釋上自應以實際供作
農業使用，始得受鼓勵而予減免。關於是否『實際
供作農業使用』，事涉農業使用之定義與實際狀況
之專業判斷，依行政專業分工、機關間相互協力以

提升效能之法理，自宜由主管農業事務之專責單位
出具農用證明書以資證明，始能免納土地交易所得
稅。準此，個人出售土地，仍應以該土地出售時符
合『作農業使用』規定，並檢具農用證明書，始能
免納土地交易所得稅。（注意實務上國稅局會要求
提出的是「土地增值稅不課徵證明書」，有農業用
地作農業使用證明沒有申請不課徵土地增值稅一樣
不行）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下